

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3329/2531

นาย ชัยณรงค์ จันทรวีสุทธิสิริ
นาย ธวัชชัย ทรัพย์ ประเสริฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 994, มาตรา 917, มาตรา 989

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชื่อ ด. เป็นผู้รับเงินและขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก กับขีดคร่อมและมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า ACPAYEEONLYซึ่งแปลว่า เฉพาะบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น จึงแสดงว่าเช็คพิพาทเปลี่ยนมือไม่ได้ดังนี้ นอกจาก ด. แล้ว บุคคลอื่นใดจะอ้างตนเป็นผู้ทรงโดยได้รับโอนเช็คดังกล่าวหาได้ไม่ แม้ ด. จะโอนเช็คให้แก่โจทก์โดยการสลักหลังและส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้รับเงินและไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงตามกฎหมายโจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเช็คฯ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้รับโอนเช็คมาจากนางดวงใจ ปุณณะรัตน์ ซึ่งมอบให้เพื่อชำระหนี้ตาม

คำพิพากษาของศาลย่อมถือว่าโจทก์รับโอนเช็คมาโดยถูกต้อง และสุจริต พิเคราะห์
แล้วข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คระบุชื่อนาง
ดวงใจ ปุณณะรัตน์ เป็นผู้รับเงินและขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก กับขีดคร่อมและมีข้อความ
เป็นภาษาอังกฤษว่า AC PAYEE ONLYซึ่งแปลว่า เฉพาะบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น ศาล
ฎีกาเห็นว่า เมื่อคดีได้ความดังกล่าว จึงแสดงว่า เช็คพิพาทเปลี่ยนมือไม่ได้ดังนี้
นอกจากนางดวงใจแล้ว บุคคลอื่นใดจะอ้างตนเป็นผู้ทรงโดยได้รับโอนเช็คดังกล่าวหา
ได้ไม่ แม้นางดวงใจจะโอนเช็คให้แก่โจทก์โดยการสลักหลังและส่งมอบเพื่อชำระหนี้
ตามคำพิพากษาของศาล โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้รับเงินและไม่ถือว่า เป็นผู้ทรงตามกฎหมาย
โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดี
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ